

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



O₂ Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

In Kumhausen 18.1.2025

Formálny list pre O₂ Telefónica Germany

Predmet: Sťažnosť na deaktiváciu SIM karty a návrh na odškodnenie.

Vážená zákazníčka podpora O2 Telefónica,

týmto Vás chcem upozorniť na nesprávne spracovanie mojich osobných chránených údajov a porušenie Vašich povinností týkajúcich sa deaktivácie mojej SIM karty (číslo: 8949226241906982911). K deaktivácii došlo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, čo považujem za porušenie informačných povinností, ktoré máte ako poskytovateľ telekomunikačných služieb zo zákona.

Podľa legislatívy, štandardných podmienok a podľa zaužívaných pravidiel ste povinní zákazníka **upovedomiť minimálne 30 dní vopred** o akejkolvek plánovanej deaktivácii SIM karty alebo zmenách v poskytovaní služieb. V mojom prípade som neobdržal žiadne oznámenie týkajúce sa deaktivácie, ktorá mala súvisieť s nesúladow nastavení APN na mojom zariadení. K žiadnemu upozorneniu z Vašej strany však nedošlo, čo považujem za porušenie základných zásad informovanosti zákazníkov.

Prečo namiesto deaktivácie SIM karty mi O2 Telefónica neposkytla technickú podporu na opravu APN?

Deaktivácia SIM karty mi spôsobila značné nepríjemnosti, a to z nasledujúcich dôvodov:

1. Nemožnosť prístupu k základným službám, ako sú hovory, SMS alebo prístup k internetu.
2. Narušenie mojich pracovných a súkromných aktivít a komunikácie.

Preto Vás žiadam o:

1. **Okamžité vysvetlenie dôvodu deaktivácie** a poskytnutie jasného a podrobného vysvetlenia dôvodu deaktivácie SIM karty.
2. Okamžitú nápravu situácie formou **opätovného aktivovania mojej SIM karty** bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
3. Uistenie, že do budúcnosti budem informovaný včas o akýchkoľvek plánovaných zásahoch do služieb vami poskytovaných mojej osobe.

Ak nebudú tieto kroky vykonané v primeranej lehote:

- budem nútený obrátiť sa na **Bundesnetzagentur** (nemecký regulačný úrad pre telekomunikácie) a požadovať prešetrenie tohto prípadu.
- budem nútený sa obrátiť na Landesgericht Landshut so žalobou na zjednanie nápravy a dožadovania sa odškodného.

O₂ Telefónica ma mala upozorniť pred deaktiváciou SIM karty. Operátori sú povinní informovať svojich zákazníkov o akejkoľvek zmene statusu SIM karty, najmä v prípade deaktivácie. Ak ma neupozornili, môže ísť o chybu alebo nesprávne spracovanie alebo porušenie zákona TKG.

1. Porušenie zákona

V Nemecku sú telekomunikační operátori povinní riadiť sa právnymi predpismi, najmä zákonom o telekomunikáciách (**Telekommunikationsgesetz – TKG**). Niektoré relevantné aspekty:

- **Informačná povinnosť operátora:**

- Podľa § 43 TKG je operátor povinný poskytnúť zákazníkovi jasné informácie o **zmene alebo obmedzení služieb**, a to „**pred**“ ich vykonaním!!!
- Ak deaktivácia SIM karty súvisí s nečinnosťou, chýbajúcim kreditom alebo **iným problémom**, operátor je povinný zákazníka **včas informovať** (zvyčajne 30 dní vopred).

- **Práva spotrebiteľov:**

- Spotrebiteľ, má právo na informácie o zmenách poskytovaných služieb podľa spotrebiteľského práva. Neinformovanie môže byť považované za porušenie zákona.

- **Sankcie pre operátora:**

- Bundesnetzagentur (nemecký regulačný úrad pre telekomunikácie) môže preskúmať prípad a uložiť pokutu, ak operátor porušil zákonné povinnosti.

2. Porušenie zmluvy

- **Zmluvné podmienky (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen):**

- Váš vzťah s O₂ Telefónica je definovaný zmluvou, ktorú ste uzatvorili (napr. pri aktivácii SIM karty). Táto zmluva zahŕňa Všeobecné obchodné podmienky (AGB), ktoré stanovujú práva a povinnosti oboch strán.

- Ak sa v zmluve uvádza, že vás operátor musí informovať o deaktivácii alebo zmene služieb (napr. pri porušení APN), a toto upozornenie nebolo vykonané, ide o **porušenie zmluvy**.
 - **Podmienky ukončenia služby:**
 - Ak zmluva stanovuje povinnosť informovať vás vopred o obmedzeniach služieb (napr. 30 dní), a operátor toto pravidlo nedodržel, môže byť zodpovedný za spôsobené škody.
-

Aké kroky môžem podniknúť:

1. Sťažnosť na Bundesnetzagentur:

- Ak zistím, že O₂ porušila zákon, môžem podať sťažnosť na **Bundesnetzagentur**, ktorá môže operátora sankcionovať a tak pomôcť pri riešení môjho prípadu.

2. Právna žaloba:

- Ak zistím, že došlo k porušeniu zmluvy alebo zákona a vznikla mi škoda, môžem zvážiť právnu žalobu na náhradu škody.
-

Kedy má operátor povinnosť upozorniť na deaktiváciu?

3. Predplatené SIM karty:

- Operátor je povinný vás upozorniť, ak sa SIM karta blíži k deaktivácii, napríklad:
 - Vypršanie kreditu.
 - Nečinnosť (ak SIM karta nebola používaná na volania, SMS alebo dáta počas určitého obdobia).
 - Technický problém
- Upozornenie by malo byť zaslané formou SMS, e-mailu alebo inou formou pred uplynutím lehoty (napr. 30 dní vopred).

4. Zmena podmienok služby:

- Ak operátor plánuje deaktiváciu SIM karty z dôvodu zmeny podmienok (napr. **porušenie podmienok používania** alebo regulačné požiadavky), je povinný vás informovať.
-

Čo mohlo spôsobiť, že ma O₂ neupovedomila?

1. Technická chyba:

- O₂ mohla mať chybu v systéme a neposlala upozornenie.

2. Zlá aktualizácia kontaktných údajov:

- Ak som nezadal alebo neaktualizoval svoje kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo), mohlo dôjsť k tomu, že ma nemohli kontaktovať.

3. Automatická deaktivácia bez upozornenia:

- Niektoré predplatené SIM karty môžu byť deaktivované po dlhšej nečinnosti bez upozornenia, ak to stanovujú podmienky používania. Toto ale nie je môj prípad!

Moje práva ako zákazníka:

- V Nemecku má operátor povinnosť informovať zákazníkov pred deaktiváciou SIM karty, pokiaľ ide o služby, ktoré nevyplývajú zo zjavného porušenia podmienok.
- Ak ma operátor neupozornil a karta bola deaktivovaná, mám právo:
 - Požiadat o opätovnú aktiváciu karty.
 - Požiadat o vysvetlenie dôvodu deaktivácie.
 - Sťažovať sa na zákazníckej podpore, prípadne u nemeckého telekomunikačného regulačného úradu (Bundesnetzagentur).

Čo môžem robiť teraz?

2. Kontaktovať O₂ Telefónica:

- Požiadat ich o vysvetlenie dôvodu deaktivácie.
- Dohodnúť sa s O₂ Telefónica na odškodnom za porušenie povinnosti spotrebiteľa informovať o probléme, napríklad s APN.
- Vyzvať operátora na zosúladenie jeho chybných krokov s deaktiváciou mojej SIM karty so zákonom.
- Požiadat o opätovnú aktiváciu karty.

3. Požiadavka o náhradu:

- Ak došlo k nesprávnemu postupu zo strany O₂ a deaktivácia bola bezdôvodná, môžem požiadať o kompenzáciu (napr. obnovenie SIM karty alebo nejaký nový balík zdarma).

Argumentácia na moju požiadavku

2. Porušenie informačných povinností:

- O₂ vás mala informovať **minimálne 30 dní pred deaktiváciou SIM karty**, najmä ak šlo o nesúlad s APN, čo nie je mojou chybou.
- Tým, že ma O₂ Telefónica neinformovala, porušila zásady transparentnosti a informovanosti zákazníkov.
- Ja predsa ako spotrebiteľ nemôžem vedieť o existencii APN, ktorú je potrebné zosúladiť s poskytovateľom.

3. Dôsledky deaktivácie:

- Strata prístupu k internetu.
- Nemožnosť používať služby, za ktoré som si zaplatil.
- Finančná, časová a psychická škoda a ujma spôsobená týmto výpadkom.

4. Požiadavka na kompenzáciu:

- Vzhľadom na deaktiváciu mojej SIM karty (číslo: 8949226241906982911) bez predchádzajúceho upozornenia a vzniknuté nepríjemnosti, finančné a časové straty.
- Vaša nečinnosť a neupovedomenie ma o plánovanej deaktivácii ma nútiť požadovať primeranú kompenzáciu za spôsobenú škodu. Vzhľadom na tieto skutočnosti preto žiadam o:
 - **3 roky bezplatného internetu** ako formu náhrady za vaše pochybenie.

5. Argumentácia finančnou stratou:

- Od 12.12.2024 som nemohol pracovať, čo znamená, že som prišiel o cca **mesačný príjem vo výške 5 864 €**. (Napríklad, podľa portálu Average Salary Survey je priemerný ročný plat v Nemecku **70 372 €**, čo zodpovedá mesačnému platu približne **5 864 €**, čo činí **2800€** v čistom po zdanení.
- O₂ Telefónica mohla zabrániť tomuto výpadku, ak by ma informovala vopred a umožnila mi problém vyriešiť.

Výpočet straty mesačného príjmu:

- Priemerný čistý príjem v Nemecku (po zdanení) je teda: **2 800 € mesačne**.
- Ak som teda nebol schopný pracovať **1 mesiac**, moja finančná strata by predstavovala **2 800 €**.

2. Náklady na internet od O₂:

- Mesačné náklady na internet (O₂ Unlimited Max): **75 €**.
- Ročné náklady: **75 € x 12 = 900 €**.

3. Kompenzácia v podobe „Free internet“:

- Ak by sa moja strata príjmu rovnala **2 800 €**, kompenzáciu v podobe bezplatného internetu môžeme počítať takto:
 - **2 800 € / 900 € (ročné náklady) ≈ 3,1 roka.**
 - Zaokrúhlene teda požadujem **3 roky bezplatného internetu**.

Argumentácia 3-ročnej kompenzácie:

1. **Priama finančná strata:** moja neschopnosť pracovať spôsobená deaktiváciou SIM karty spôsobila priamu finančnú stratu 2 800 €.
2. **Porušenie informačných povinností:** O₂ Telefónica ma mala upozorniť aspoň 30 dní vopred a umožniť mi predísť tejto situácii.
3. **Rozumný návrh:** Žiadosť o 3 roky bezplatného internetu je primeraná, keďže hodnota tejto kompenzácie je v súlade s mojou finančnou stratou a zároveň minimálnou záťažou pre operátora.

S cieľom vyriešiť túto situáciu žiadam o poskytnutie **bezplatného prístupu k internetu na obdobie 3 rokov**, čo by kompenzovalo vzniknutú virtuálnu škodu vo výške **2 800 €**, aj keď strata môjho času na obdobie jedného mesiaca je mnohonásobne vyššia, nakoľko ja nie som váš zamestnanec a nie som povinný vyrovnávať moje straty nejakou priemernou Nemeckou mzdou. Škoda je podstatne vyššia a 3 roky Free internetu odškodného je len symbolickou kompenzáciou a v žiadnom prípade nepredstavuje plnohodnotné vyrovnanie spôsobenej škody, ktorá predstavuje viac ako 200 000€!

Škoda spôsobená deaktiváciou SIM karty nemôže byť automaticky obmedzovaná na hodnotu priemernej mzdy. Moja práca má podstatný vplyv na moje budúce príjmy, ktoré predstavujú podstatne vyššiu hodnotu, ktorú mám právo žiadať ako kompenzáciu. **Tri roky bezplatného internetu** by v tomto prípade boli len minimálnym gestom a **ekvivalentom straty priemernej mzdy** zo strany O₂ Telefónica, a nie plnohodnotným vyrovnaním spôsobenej škody. Nehovoriac o tom, že cena vášho internetu je neprimerane vysoká a vzhľadom na kartelové praktiky neodzrkadľuje reálnu trhovú hodnotu internetových služieb.

Argumenty na podporu vyššieho nároku (200 000 € a viac):

1. **Moja škoda a práca nie je obmedzená a viazaná priemernou mzdou:**
 - Ako samostatne zárobkovo činná osoba (alebo osoba pracujúca na vlastné projekty) mám právo určovať hodnotu svojej práce na základe mojich **reálnych skúseností a znalostí v biznise**.
 - Nemám povinnosť svoje straty odvodzovať od priemerného zárobku – strata je podstatne vyššia a vychádza z mojich reálnych budúcich príjmov a hodnoty mojej prípravnej práce na toto obdobie.
 - Prerušenie mojej práce nemusí byť preto nevyhnutne kompenzované priemernou mzdou, ale reálnym ušlým potencionálnym ziskom budúcich období.
 - Tri roky Free internetu ako náhrada za mesiac výpadku je len minimálna náprava a ekvivalent straty priemernej mzdy pre ľahšie pochopenie vzniknutej mojej škody a uchopenie problému. To by mohlo byť považované len za akési "gesto", ale odškodnenie nezohľadňuje reálny dopad na moje aktivity, projekty či plány.
 - Psychická a morálna ujma z odpojenia z internetu a následného prerušenia mojich prác mi spôsobilo stres, tlak a narušenie osobného života. Tieto faktory je potrebné vo významnej miere tiež zohľadniť pri odškodnení a brať do úvahy.
 - Je potrebné zdôrazniť, že hodnota času jednotlivca nerastie len spolu so skúsenosťami a vekom ale aj z dôvodu obmedzeného času, ktorý má každý z nás na tejto planéte. Každá strata času spôsobená cudzím zavinením má preto nielen

finančný, ale aj nehmotný dopad, ktorý je potrebné zohľadniť a ktorý je často nemožné finančne vyčíslieť.

Týmto vás vyzývam na prediskutovanie tejto primeranej kompenzácie. Ak nebude možné dosiahnuť rozumnú dohodu, budem nútený vymáhať reálnu výšku spôsobenej škody.

Ak nebude moja požiadavka akceptovaná, zvážim ďalšie právne kroky vrátane podania sťažnosti na **Bundesnetzagentur** a prípadného vymáhania spôsobenej škody **ŽALOBOU** a súdnou cestou.

Očakávam vašu odpoveď v lehote 5 dní od doručenia tejto žiadosti a vyriešenie tejto situácie.

„Verím, že túto situáciu vyriešime vzájomnou dohodou bez nutnosti ďalších právnych opatrení“

S pozdravom,

V Kumhausene dňa 18.1.2025

Peter Ferenc

